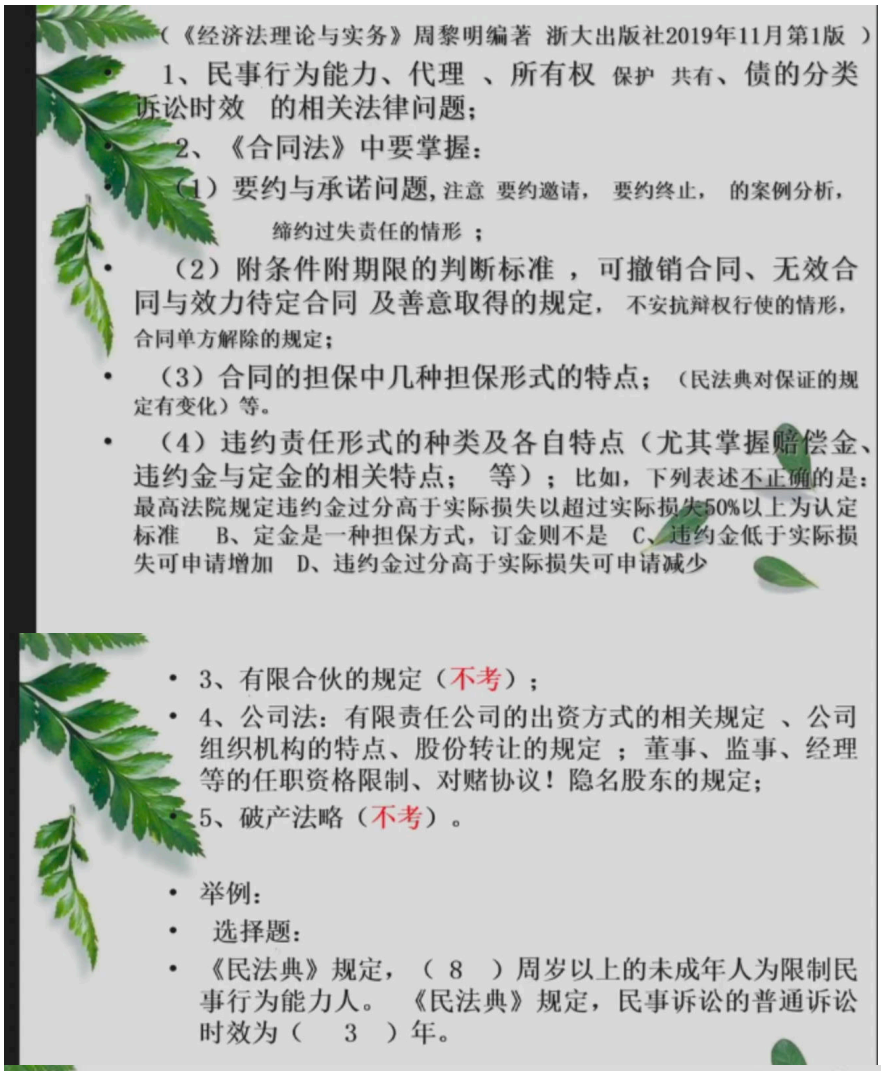
2022年4月23日 星期六

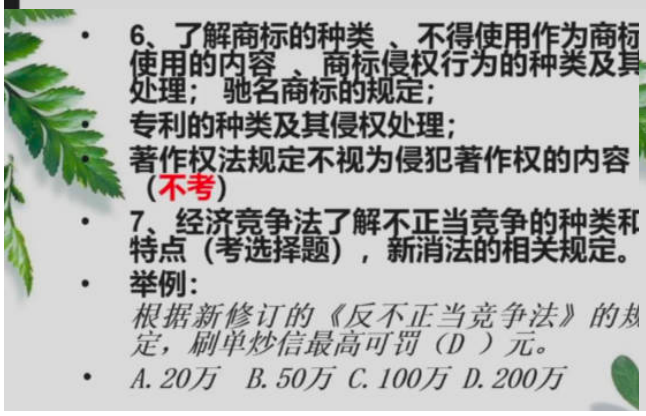
经济法理论与实务整理

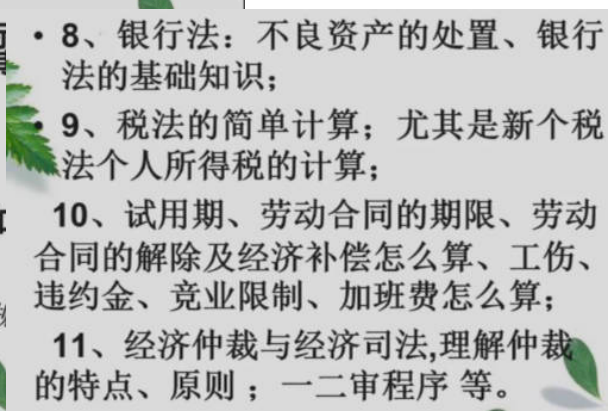

（《经济法理论与实务》周黎明编著 浙大出版社2019年11月第1版 ）

- 1、民事行为能力、代理 、所有权 保护 共有、债的分类 诉讼时效 的相关法律问题；
- 2、《合同法》中要掌握：
- （1）要约与承诺问题，注意 要约邀请， 要约终止， 的案例分析， 缔约过失责任的情形 ；
- （2）附条件附期限的判断标准 ，可撤销合同、无效合同与效力待定合同 及善意取得的规定， 不安抗辩权行使的情形，合同单方解除的规定；
- （3）合同的担保中几种担保形式的特点；（民法典对保证的规定有变化）等。
- （4）违约责任形式的种类及各自特点（尤其掌握赔偿金、违约金与定金的相关特点； 等）；比如，下列表述不正确的是：最高法院规定违约金过分高于实际损失以超过实际损失50%以上为认定标准 B、定金是一种担保方式，订金则不是 C、违约金低于实际损失可申请增加 D、违约金过分高于实际损失可申请减少

- 3、有限合伙的规定（不考）；
- 4、公司法：有限责任公司的出资方式的相关规定 、公司组织机构的特点、股份转让的规定 ；董事、监事、经理等的任职资格限制、对赌协议！隐名股东的规定；
- 5、破产法略（不考）。

- 举例：
- 选择题：
- 《民法典》规定，（ 8 ）周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人。 《民法典》规定，民事诉讼的普通诉讼时效为（ 3 ）年。


- **6、了解商标的种类 、不得使用作为商标使用的内容 、商标侵权行为的种类及其处理； 驰名商标的规定；**
- **专利的种类及其侵权处理；**
- **著作权法规定不视为侵犯著作权的内容（不考）**
- **7、经济竞争法了解不正当竞争的种类和特点（考选择题），新消法的相关规定。**
- **举例：**
- *根据新修订的《反不正当竞争法》的规定，刷单炒信最高可罚（D ）元。*
- *A. 20万 B. 50万 C. 100万 D. 200万*


- **8、银行法：不良资产的处置、银行法的基础知识；**
- **9、税法的简单计算；尤其是新个税法个人所得税的计算；**
- **10、试用期、劳动合同的期限、劳动合同的解除及经济补偿怎么算、工伤、违约金、竞业限制、加班费怎么算；**
- **11、经济仲裁与经济司法，理解仲裁的特点、原则；一二审程序 等。**

主题

页码	主要内容	重点和注意点
3-4	民事法律关系	三要素、分类
5-6	民事权利能力与民事行为能力	分类、条件
6-8	民事权利与义务（民事法律关系的内容）	分类
8-11	民事法律行为	分类、成立与生效条件 无效情形（绝对无效、相对无效） 法律后果
11-13	代理的概念、分类	委托代理（经济） 法定代理（民事） 指定代理（诉讼）
13-14	代理相应法律责任	无权代理、滥用、违法代理
17	代理的终止	两个例子
19-21	物权的概念、种类、基本原则和变动	自物权=所有权
22-23	所有权的概念、权能、取得和消灭	消极权能=保护权利不受侵害、排除他人干涉
24-27	所有权的共有	按份共有 共同共有
27	夫妻间债务的划分	
28-29	居住权	居住权可以对抗亲情更淡漠的新所有权人
29-30	债的概念与特征	
30-33	债的种类及内容	
34-35	诉讼时效的概念和期限	超过诉讼时效丧失胜诉权 三年与二十年
35-36	诉讼时效的中止、中断和延长	中止：诉讼时效期限的最后六个月内，当中止原因消除日起六个月期满 中断：之前无效，重新计算

页码	主要内容	重点和注意点
3-4	民事法律关系	三要素、分类
36-38	民事责任概念、分类、承担方式	十一种方式 不可抗力、正当防卫、紧急避险
40-42	合同的概念、分类和合同法基本原则	
43-48	合同订立的程序	要约和要约邀请：要约到达被要约人时生效；要约撤回与撤销 承诺：承诺到达要约人时生效 合同成立：承诺生效时合同成立
48-53	合同的内容、形式、格式条款	
53-54	缔约过失责任	
55	合同生效的条件	
56	附条件与附期限合同	条件将来不一定会发生 期限将来肯定会发生
61-67	无效合同、可撤销合同、效力待定合同	无效合同分类、原因、法律后果 可撤销合同（主要是由于意思表示不真实）原因、撤销权行使
67	善意取得	
68-69	合同履行的基本原则	
69-71	抗辩权（有点复杂） 以及涉他合同的履行	同时履行、先履行、不安抗辩权
72-73	合同的保全	代位权（债务人怠于行使债权，债权人申请以自己名义代为行使） 撤销权（债务人对财产处分损害债权人利益时）
74-77	合同的变更与转让	

页码	主要内容	重点和注意点
3-4	民事法律关系	三要素、分类
77-80	合同权利义务的终止	权利义务终止的法定情（合同解除是其中一种） 合同解除的法定情形
82-83	保证合同	一般保证责任与连带保证责任
83-87	抵押合同	债权人=抵押权人 抵押合同必须书面、动产优先受偿
87-90	质押（实践合同） 留置 定金	债权人=质权人 优先级：留置>抵押>质押 定金：不能超过百分之二十、书面
91	违约责任原则	
92-96	承担违约责任的形式	继续履行、补救措施、赔偿损失、支付违约金
96-99	违约责任的免除和减损原则	
100-104	买卖合同	
104-106	赠与合同	主要是撤销权的问题
106-109	借款合同、租赁合同	
109-119	融资租赁合同、建设工程合同、运输合同、技术合同	
120-135	企业法	这一整章感觉都不是很重要
136-140	公司法概述	
141-149	有限责任公司	设立、出资、股东、组织机构、股权转让
149-161	对赌协议、隐名股东	
161-173	股份有限公司	设立、组织机构、股权发行与转让
174-178	公司债券、财务会计、破产清算	

页码	主要内容	重点和注意点
3-4	民事法律关系	三要素、分类
180-196	企业破产法	这章不太重要
198-208	反不当竞争法	不当竞争行为类型、法律责任
209-216	反垄断法	
221-227	产品质量法	
227-237	消费者权益保护法	
242-245	商标法具体法条	
245-248	商标的分类和与其他商业标识的区别	
251-252	商标权三要素	主体、客体、内容 不能被作为商标的标志
252-256	商标注册	
256-259	驰名商标与注册商标权的保护	
261-265	专利法的概念及立法	
265-268	专利权主客体	专利权分类
274-276	专利权的保护和侵权处理	
278-281	新增的著作法条	
281-284	著作权的内容、归属、保护期	
284	不算侵犯著作权的情况	这段是著作权考的最重要的东西了
287-289	著作权侵权情况与法律责任承担	
291-307	中国人民银行法和商业银行法	
311-321	银行不良资产的处置方式	
327-342	证券法	

页码	主要内容	重点和注意点
3-4	民事法律关系	三要素、分类
342-360	票据法	
366-378	税收实体法	流转税法（增值税、消费税） 所得税（个人所得税计算方式p376） 财产税
391-405	劳动合同	种类、订立 履行、变更 解除、终止 违约责任
406-407	工作时间和工资	
412-413	工伤	
421-428	经济仲裁概述	仲裁原则、组织机构、仲裁协议
428-431	仲裁程序	
432-437	经济诉讼	